



法规 第3章 债权融资 04 非金融企业债务融资工具



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:218404

下列关于非金融企业债务融资工具的说法正确的是（ ）。

- A 中央结算公司负责债务融资工具登记、托管、结算的日常监测，每月汇总债务融资工具发行、登记、托管、结算等情况向中国人民银行报送
- B 同业拆借中心应每月汇总债务融资工具发行、交易、兑付等情况向中国银行间市场交易商协会报送
- C 成熟层企业应当就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册
- D 基础层企业应当就公开发行各品种债务融资工具编制相应注册文件，按产品分别进行注册

解析:

选项A错误，中央结算公司负责债务融资工具登记、托管、结算的日常监测每月汇总债务融资工具发行、登记、托管、结算、兑付等情况向“交易商协会”报送；选项B错误，同业拆借中心负责债务融资工具交易的日常监测，每月汇总债务融资工具交易情况向“交易商协会”报送。选项C错误，成熟层企业“可以”就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册，也可就公开发行各品种债务融资工具编制相应注册文件，按产品分别进行注册。

正确答案:D

2. 单选题 题目ID:218405

关于非金融企业债务融资工具成熟层企业须满足的条件，以下说法正确的是（ ）。

- A 最近36个月内，累计发行债务融资工具等公司信用类债券不少于3期，发行规模不少于100亿元
- B 最近36个月内，发行人无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债务违约或者延迟支付本息的事实
- C 最近36个月内，控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司信用类债券违约或其他重大债务违约或者延迟支付本息的事实
- D 发行人的总资产报酬率超过3%

解析:

A选项错误，应为“累计公开发行”不少于3期，“公开发行”规模不少于100亿元；C选项错误，对控股股东、控股子公司未要求无“其他重大债务违约”的事实；D选项错误，对于符合国家宏观调控和产业政策、市场认可度高、行业地位显著、公司治理完善的企业，若资产规模超过3000亿元，可适当调整资产负债率、总资产报酬率财务指标要求。

正确答案:B

3. 单选题 题目ID:218409

关于面向银行间市场机构投资者发行债务融资工具注册程序，下列说法正确的是（ ）。

- A 预评人认为注册文件拟披露信息不完备的，对于首次注册债务融资工具的企业，建议函应于受理注册文件后10个工作日内发送；非首次注册债务融资工具的企业，建议函应于受理注册文件后5个工作日内发送
- B 企业或相关中介机构应在收到建议函15个工作日内，向注册发行部门提交经补充、修改后的注册文件
- C 未出具书面说明，或在注册评议阶段（含预评及注册会议评议）累计延迟反馈时间超过30个工作日的，交易商协会将建议企业或相关中介机构撤回注册文件

D 注册发行部门收到企业或相关中介机构补充文件后，如预评人认为补充文件拟披露信息仍不完备，应由主办人汇总意见后，在收到补充文件后5个工作日内出具建议函

解析：

对于公开发行债务融资工具的建议函发送时间，不以是否首次注册为前提，而是以企业分层为前提，第一类企业建议函，应在受理注册文件后2个工作日内发送，第二类企业建议函，应在受理注册文件后5个工作日内发送，第三类、第四类企业建议函，应在受理注册文件后10个工作日内发送，A选项错误；企业或相关中介机构应在收到建议函10个工作日内，向注册发行部门提交经补充、修改后的注册文件，B选项错误；未出具书面说明，或在注册评议阶段（含预评及注册会议评议）累计延迟反馈时间超过60个工作日的，交易商协会将建议企业或相关中介机构撤回注册文件，C选项错误。

正确答案:D

4. 单选题 题目ID:218410

关于面向银行间市场机构投资者发行债务融资工具注册会议，下列说法正确的是（ ）。

- A 注册会议由注册发行部门从注册专家名单中随机抽取5名注册专家参加，并设1名召集人主持会议
- B 4名注册专家均发表“接受注册”意见，1名注册专家发表“推迟接受注册”意见的，交易商协会接受发行注册，向企业发送《接受注册通知书》
- C 交易商协会推迟接受发行注册的，企业可在撤回注册文件6个月后重新报送注册文件
- D 注册发行部门应及时整理并妥善保管注册会议档案，保存期至该注册会议评议项目的最后一期债务融资工具债权债务关系解除后5年止

解析：

选项B情形属于交易商协会有条件接受发行注册的情形，交易商协会通过孔雀开屏系统披露注册专家匿名意见。企业或相关中介机构在收到注册专家意见后10个工作日内提交补充文件；交易商协会推迟接受发行注册的，企业可在撤回注册文件3个月后重新报送注册文件，选项C错误；注册发行部门应及时整理并妥善保管注册会议档案，保存期至该注册会议评议项目的最后一期债务融资工具债权债务关系解除后3年止，选项D错误。

正确答案:A

5. 单选题 题目ID:218420

以下有关非金融企业债务融资工具簿记发行的说法正确的是（ ）「2018年」

- A 发行人选择多家机构作为簿记管理人的，可在各自场所分别进行簿记
- B 簿记管理人应针对簿记建档发行建立集体决策制度，对债务融资工具发行利率（价格）、配售及分销安排等簿记建档发行重要事项进行决策，参与集体决策的总人数不得少于2名
- C 簿记管理人应加强簿记文档管理，认真核对、完整保存申购订单、集体决策记录等簿记相关资料，保存期至当期债务融资工具本息兑付结束后的5年止
- D 发行人及簿记管理人应不迟于发行首日向市场公开披露簿记建档发行结果，同时向中国银行间市场交易商协会报告

解析：

选项A错误，发行人选择多家机构作为簿记管理人的，应指定其中一家机构牵头负责簿记建档工作，通过集中簿记建档系统在指定场所进行簿记；选项B错误，参与集体决策的总人数不得少于3名；选项C正确，簿

记管理人应建立完善的工作底稿存档制度，妥善保存集中簿记建档系统未留存的相关电子及纸质文件资料，包括但不限于申购要约、集体决策过程记录、簿记现场进出登记记录、邮件、电话录音等；保存期至当期债务融资工具本息兑付结束后的5年止；选项D错误，发行人或簿记管理人应不迟于交易流通首日披露簿记建档发行结果。

正确答案:C

6. 单选题 题目ID:218422

关于非金融企业债务融资工具的信息披露规则，下列说法正确的是（ ）。

- A 信息披露事务负责人可由企业融资主管担任
- B 对未按规定设置并披露信息披露事务负责人的，视为由企业董事长担任
- C 企业应当在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表
- D 企业变更债务融资工具募集资金用途的，应当至少于募集资金使用前10个工作日披露拟变更后的募集资金用途

解析:

信息披露事务负责人应当由企业董事、高管或具有同等职责的人员担任，A选项错误；对未按规定设置并披露信息披露事务负责人的，视为由企业法定代表人担任，B选项错误；企业变更债务融资工具募集资金用途的，应当按照规定和约定履行必要变更程序，并至少于募集资金使用前5个工作日披露拟变更后的募集资金用途，D选项错误。

正确答案:C

7. 单选题 题目ID:218425

关于非金融企业债务融资工具存续期风险管理，说法正确的是（ ）。

- A 企业全部或主要业务陷入停顿，应当列为特别关注类
- B 特别关注类、重点关注类企业组成关注池
- C 关注池企业数量原则上应不少于存续期内企业数量的5%
- D 对于重点关注类企业，存续期管理机构应以不低于每年2次的频率开展风险排查

解析:

企业全部或主要业务陷入停顿，应该列为重点关注类，A选项错误；特别关注类、重点关注类和一般关注类企业组成关注池，B选项错误；对于重点关注类企业，存续期管理机构应以不低于每年2次的频率通过现场方式开展排查，D选项错误。

正确答案:C

8. 单选题 题目ID:218428

关于非金融企业债务融资工具的说法，正确的是（ ）。

- A 用途类科创票据要求募集资金中70%以上用于支持科技创新发展
- B 企业注册发行乡村振兴票据，当期债项募集资金中拟用于乡村振兴用途占比应不低于50%
- C 转型债券发行人应该聘请评估认证机构出具转型评估报告
- D 转型债券发行人应于每年4月30日、8月31日之前分别披露上一年度和上半年募集资金使用情况

解析:

用途类科创票据要求募集资金中50%以上用于支持科技创新发展，A选项错误；企业注册发行乡村振兴票

据，当期债项募集资金中拟用于乡村振兴用途占比应不低于30%，B选项错误；建议转型债券发行人聘请评估认证机构出具转型评估报告，C选项错误。

正确答案:D

9. 单选题 题目ID:218429

关于资产担保债务融资工具，说法正确的是（ ）。

- A 资产担保债务融资工具存续期间内，可以聘请具有专业资质的资产评估机构每年对担保资产进行跟踪评估并出具资产评估报告
- B 发行人应合理确定担保率，原则上担保物价值应覆盖当期发行债券的本金
- C 担保物上不得附带抵押、质押等担保负担或其他权利限制
- D 发行人应该为投资人聘请债权代理人，代理投资人接受资产抵质押、监管资产、行使抵押权、处置抵质押资产等

解析:

选项A错误，资产担保债务融资工具存续期间内，应当聘请具有专业资质的资产评估机构每年对担保资产进行跟踪评估并出具资产评估报告，并在每年4月30日前披露。选项B错误发行人应合理确定担保率，原则上担保物价值应覆盖当期发行债券的本息。C选项错误，担保物上不得附带抵押、质押等担保负担或其他权利限制，但能够通过相关合理安排解除基础资产的相关担保负担和其他权利限制的除外。

正确答案:D

10. 多选题 题目ID:218406

关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具，以下说法正确的有（ ）。「2016年」

- A 企业发行债务融资工具应在中国银行间市场交易商协会注册
- B 银行间债券市场非金融企业债务融资工具由全国银行间同业拆借中心为其在银行间债券市场的交易提供服务
- C 银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行人可以自主选择主承销商并自行组织承销团
- D 企业发行短期融资券应由符合条件的金融机构承销

解析:

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第四条、第六条、第八条；《非金融企业短期融资券业务指引》第六条。选项C错误，企业发行债务融资工具应由金融机构承销；企业可自主选择主承销商；需要组织承销团的，由主承销商组织承销团。

正确答案:A, B, D

11. 多选题 题目ID:218407

设立承销商团的企业，关于当期发行主承销商的数量说法正确的是（ ）。

- A 单期发行规模在200亿元及以上的，当期发行可确定不超过4家主承销商进行主承销或联席主承销
- B 单期发行规模在150亿元及以上且在200亿元以下的，当期发行可确定不超过3家主承销商进行主承销或联席主承销
- C 单期发行规模在100亿元及以上且150亿元以下的，当期发行可确定不超过2家主承销商进行主承销或联席主承销。

D 单期发行规模在150亿元以下的，当期发行可确定不超过2家主承销商进行主承销或联席主承销。

解析：

选项C错误，无对100亿元发行规模与主承销商数量划分。

正确答案:A, B, D

12. 多选题 题目ID:218411

关于非金融企业债务融资工具，以下说法正确的有（ ）。「2022年」

- A 非金融企业债务融资工具只能在银行间债券市场公开发行，不可定向发行
- B 中国人民银行对发行债务融资工具实行分层分类注册发行管理
- C 债务融资工具公开发行注册实行注册会议制度，注册会议由注册办公室从注册专家名单中随机抽取5名注册专家参加
- D 注册会议评议结论为推迟接受注册的，企业可于2个月后重新提交注册文件
- E 首次公开发行债务融资工具，应至少于发行日前3个工作日公布发行文件

解析：

选项A错误，也可以定向发行；选项B错误，交易商协会对企业发行债务融资工具实行分层分类注册发行管理；选项D错误，企业可于3个月后重新提交注册文件；选项E正确，首次面向银行间市场机构投资者发行债务融资工具，应至少于发行日前3个工作日发布发行文件；非首次面向银行间市场机构投资者发行债务融资工具，应至少于发行日前2个工作日发布发行文件；发行超短期融资券，应至少于发行日前1个工作日发布发行文件。

正确答案:C, E

13. 多选题 题目ID:218412

根据《非金融企业债务融资工具注册发行规则》，下列说法正确的有（ ）。「2021年」

- A 债务融资工具可以在银行间债券市场公开发行，也可以定向发行
- B 中国银行间市场交易商协会对发行债务融资工具实行分层分类注册发行管理
- C 债务融资工具公开发行注册实行注册会议制度，注册会议由注册办公室从注册专家名单中随机抽取7名注册专家参加
- D 2名（含）以上注册专家发表“推迟接受注册”意见的，会议结论为推迟接受注册
- E 注册会议评议结论为有条件接受注册的，企业可于3个月后重新提交注册文件

解析：

选项C错误，注册会议由注册办公室从注册专家名单中随机抽取5名注册专家参加；选项D正确，5名注册专家均发表“接受注册”意见的，会议结论为接受注册；2名（含）以上注册专家发表“推迟接受注册”意见的，会议结论为推迟接受注册；除上述两种情形外，会议结论为有条件接受注册；选项E错误，注册会议评议结论为推迟接受注册的，企业可于3个月后重新提交注册文件；注册会议评议结论为有条件接受注册的企业或相关中介机构按照注册专家意见对注册文件进行补充、修改，注册专家就注册文件补充信息情况进行评议，发表“接受注册”或“推迟接受注册”的意见；2名（含）以上注册专家发表“推迟接受注册”意见的，会议结论为推迟接受注册；其他情形下，会议结论为接受注册。

正确答案:A, B, D

14. 多选题 题目ID:218413

关于非金融企业债务融资工具，以下说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 注册会议由注册办公室从注册专家名单中随机抽取5名注册专家参加
- B 2名（含）以上注册专家发表“推迟接受注册”意见的，会议结论为推迟接受注册；其他情形下，会议结论为接受注册
- C 注册会议评议结论为推迟接受注册的，企业可于2个月后重新提交注册文件
- D 企业完成备案后应当在6个月内完成发行

解析：

选项B错误，5名注册专家均发表“接受注册”意见的，会议结论为接受注册；2名（含）以上注册专家发表“推迟接受注册”意见的，会议结论为推迟接受注册；除上述两种情形外，会议结论为有条件接受注册；选项C错误，注册会议评议结论为推迟接受注册的，企业可于3个月后重新提交注册文件。

正确答案:A, D

15. 多选题 题目ID:218414

关于定向发行债务融资工具，下列说法正确的是（ ）。

- A 定向发行债务融资工具的特定机构投资者由企业和主承销商遴选确定
- B 向专项机构投资者和特定机构投资者定向发行债务融资工具的，企业可编制定向募集说明书或与拟投资该债务融资工具的定向投资人签署定向发行协议
- C 企业可在注册阶段设立主承销商团
- D 定向债务融资工具信用评级和跟踪评级的具体安排由企业确定，并在定向募集说明书或定向发行协议中明确披露

解析：

向专项机构投资者和特定机构投资者（如有）定向发行债务融资工具的，企业应当按照交易商协会关于定向发行信息披露内容与格式的规定编制定向募集说明书等相关文件，B选项错误。

正确答案:A, C, D

16. 多选题 题目ID:218416

下列关于中期票据的说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具
- B 企业发行中期票据应由符合条件的金融机构承销
- C 企业在中期票据存续期内不得变更募集资金用途
- D 企业发行中期票据应在交易商协会注册

解析：

选项C错误，企业在中期票据存续期内变更募集资金用途应提前披露。选项D正确，企业发行中期票据应依据《非金融企业债务融资工具注册发行规则》在交易商协会注册。

正确答案:A, B, D

17. 多选题 题目ID:218417

某非金融企业拟发行超短期融资券，以下说法正确的有（ ）。「2016年」

- A 该超短期融资券需要在银行间债券市场发行，约定在270天以内还本付息
- B 发行超短期融资券所募集的资金应用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不得用于长期投资
- C 企业发行超短期融资券可设主承销商团
- D 该企业的主体信用评级和当期融资券的债项评级均需要披露

解析:

《非金融企业超短期融资券业务指引》第二条、第四条。选项D错误，无此规定。

正确答案:A, B, C

18. 多选题 题目ID:218418

关于非金融企业债务融资工具的说法，正确的是（ ）。

- A 超短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在180天以内还本付息的债务融资工具
- B 企业发行超短期融资券可设主承销商团
- C 债务融资工具在中央国债登记结算有限公司（银行间市场清算所股份有限公司）登记、托管、结算
- D 企业或簿记管理人应当在不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果

解析:

超短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在270天以内还本付息的债务融资工具，A选项错误。

正确答案:B, C, D

19. 多选题 题目ID:218421

关于非金融企业债务融资工具簿记建档，下列说法正确的是（ ）。

- A 簿记管理人应为债务融资工具的主承销商
- B 发行人和簿记管理人应当聘请公证员参与簿记建档发行
- C 簿记管理人应在发行业务和投资交易业务间设立防火墙
- D 簿记管理人参与簿记建档集体决策的总人数不得少于5名
- E 簿记管理人应妥善保存集中簿记建档系统未留存的相关电子及纸质文件资料，保存期至当期债务融资工具到期后的5年止

解析:

发行人和簿记管理人可根据发行工作需要聘请公证员参与簿记建档发行，B选项错误；参与集体决策的总人数不得少于3名，D选项错误；保存期至当期债务融资工具本息兑付结束后的5年止，E选项错误。

正确答案:A, C

20. 多选题 题目ID:218423

存续期内，企业发生可能影响债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项包括（ ）。「2018年」

- A 企业名称变更
- B 企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况
- C 企业发生超过净资产10%以上的重大亏损或重大损失
- D 企业1/3以上董事、2/3以上监事、董事长或者总经理发生变动

解析:

选项A、B、C、D均为法条原文规定的应当及时披露的重大事项。

正确答案:A, B, C, D

21. 多选题 题目ID:218426

下列说法正确的是（ ）。

- A 债务融资工具发行前，相关方应明确约定一家机构承担本期债务融资工具的存续期管理服务
- B 存续期内，存续期管理机构发生变更的，发行人应当披露变更情况
- C 发行人应当为债务融资工具聘请1家受托管理人，保护持有人合法权益
- D 发行的公司债、企业债、债务融资工具等公司信用类债券已发生违约的企业，应归为特别关注类

解析:

选项C错误，发行人可以为债务融资工具聘请1家受托管理人，保护持有人合法权益。发行人未聘请受托管理人的，持有人可以自行作为债务融资工具聘请1家受托管理人，保护自身合法权益。

正确答案:A, B, D

22. 判断题 题目ID:218408

第一类、第二类、第三类与第四类企业注册超短期融资券的，可在注册有效期内自主发行。

- A 错误
- B 正确

解析:

第一类、第二类、第三类企业分别注册超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等产品的，可在注册有效期内自主发行；第四类企业注册超短期融资券的，可在注册有效期内自主发行。

正确答案:B

23. 判断题 题目ID:218415

注册发行部门核对人认为定向发行注册文件拟披露信息不完备的，由主办核对人汇总意见后，可以向企业或相关中介机构出具口头建议。

- A 错误
- B 正确

解析:

定向发行主办核对人可出具书面或口头建议。

正确答案:B

24. 判断题 题目ID:218419

超短期融资券募集的资金可用于长期投资。

- A 错误
- B 正确

解析:

超短期融资券募集的资金应用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不得用于长期投资。

正确答案:A

25. 判断题 题目ID:218424

债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，企业应在不晚于次1个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。

A 错误 B 正确

解析：

债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，企业应在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构应当不晚于次1个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。

正确答案:A

26. 判断题 题目ID:218427

存续期管理机构应提前了解债务融资工具兑付、付息的资金落实情况，至少在到期日前1个月进行排查。

A 错误 B 正确

解析：

存续期管理机构应提前了解债务融资工具兑付、付息的资金落实情况，至少在到期日前3个月进行排查。

正确答案:A

27. 判断题 题目ID:218430

企业注册发行乡村振兴票据，募集资金用途可用于偿还乡村振兴项目借款。

A 错误 B 正确

解析：

无。

正确答案:B